

Lois

Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions budgétaires

Article premier - Les recettes et les dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2024 sont estimées comme suit :

- Recettes du budget de l'Etat 49 160 000 000 Dinars
- Dépenses du budget de l'Etat 59 805 000 000 Dinars
- Résultat du budget de l'Etat (déficit) 10 645 000 000 Dinars

Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l'année 2024 la perception au profit du budget de l'Etat des recettes d'un montant total de 49 160 000 000 Dinars réparties comme suit :

- Les recettes fiscales 44 050 000 000 Dinars
- Les recettes non fiscales 4 760 000 000 Dinars
- Les dons 350 000 000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 2024 sont fixées à 1 856 240 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l'année 2024 est fixé à 52 922 000 Dinars.

Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2024 est fixé à 59 805 000 000 Dinars.

Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

Art. 6 - Le montant des crédits d'engagement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2024 est fixé à 62 000 000 000 Dinars.

Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes, conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

Art. 7 - Est autorisée pour l'année 2024 la perception des ressources du trésor d'un montant total de 28 708 000 000 Dinars.

Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l'Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :

Désignation	Montant (en Dinars)
Ressources des emprunts extérieurs	16 445 000 000
Ressources des emprunts intérieurs	11 743 000 000
Ressources de trésor	520 000 000
Total des sources de financement	28 708 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation	10 645 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure	8 119 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure	9 744 000 000
Prêts et avances du trésor	200 000 000
Total des utilisations	28 708 000 000

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2023.

Art. 8 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat pour l'année 2024 est fixé par missions à 1 431 766 575 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.

Art. 9 - L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2024 au profit des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat est de 656 961 agents.

Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.

Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 200 000 000 Dinars pour l'année 2024.

Art. 11 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat pour la conclusion des prêts ou l'émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 8 000 000 000 Dinars pour l'année 2024.

Régularisation de la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l'âge de 45 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans

Art. 12 - Est supprimé le troisième paragraphe de l'article 18 bis de la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et remplacé par ce qui suit :

- L'Etat s'engage à régulariser la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l'âge de 45 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans par leur recrutement, et ce, sur trois tranches à partir de l'année 2024 jusqu'à l'année 2026 et il est possible d'octroyer un chèque de départ pour ceux qui choisissent le départ volontaire.

Création d'un fonds spécial du trésor « fonds d'appui au développement de l'ordre juridictionnel judiciaire »

Art. 13 - Est ouvert aux registres du trésorier général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « fonds d'appui au développement de l'ordre juridictionnel judiciaire » pour contribuer au financement des programmes visant à améliorer le service de l'ordre judiciaire.

Le ministre chargé de la justice est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère estimatif.

Les interventions du fonds sont fixées par décret.

Le fonds d'appui au développement de l'ordre juridictionnel judiciaire est financé par :

- Les décimes en majoration aux amendes et condamnations pécuniaires, prévues par le décret du 17 juin 1954, effectivement perçues,
- Une taxe sur les ordonnances sur requêtes et injonctions de payer, appliquée au montant de 10 dinars, sur les demandes d'ordonnances, les demandes d'injonctions de payer et les demandes en rétractation desdites ordonnances et injonctions.

Cette taxe est payée en vertu d'une quittance conformément aux dispositions de l'article 128 quater du code des droits d'enregistrement et de timbre. Ladite quittance est jointe à la demande d'ordonnance ou d'injonction de payer ou à la demande en rétractation.

- 30% des droits perçus en contrepartie des procédures prévues au tableau n°1 de l'article premier du décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022 fixant les montants des redevances pour services rendus par le centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement,
- Les ressources provenant des redevances pour services rendus par les structures judiciaires qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation ou aux réglementations en vigueur,
- Les dons et ressources spécifiques accordés au profit des tribunaux judiciaires conformément à la législation ou aux réglementations en vigueur.

Création d'un fonds spécial du trésor

« fonds pour le financement des transports urbains »

Art. 14 - Est ouvert aux registres du trésorier général de Tunisie, un fonds spécial du trésor dénommé « fonds pour le financement des transports urbains » pour l'appui aux efforts de l'Etat au financement de certaines activités de prise en charge et d'entretien d'infrastructures et d'équipements de transport public urbain ; qui assure notamment la contribution au financement des micro-investissements spécifiques et innovants dans le domaine du transport urbain, ainsi que des études liées aux orientations nationales en matière de transports urbains.

Le ministre chargé du transport est l'ordonnateur du fonds, les dépenses dudit fonds revêtent un caractère estimatif.

Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret.

Le fonds pour le financement des transports urbains est financé par :

- Un pourcentage de 10% du rendement des taxes en vigueur appliquées aux formalités administratives relatives à l'immatriculation de véhicules, et aux autorisations de transport,
- Les dons accordés au profit du fonds dans le cadre de projets liés à ces interventions,
- Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation ou aux réglementations en vigueur.

Création d'un fonds national pour la réforme éducative

Art. 15 - Est créé un fonds national pour la réforme éducative :

1) Ce fonds est financé par :

- a- les dons des tunisiennes et des tunisiens à l'intérieur et de l'étranger,
- b- un pourcentage de 0.5% des bénéfices des établissements éducatifs privés : les écoles, les lycées, les facultés et les centres de formation,
- c- un pourcentage de 0.25% des bénéfices des sociétés pétrolières, sociétés d'assurances, banques, grandes surfaces commerciales et pharmacies.

2) Sont exécutées à travers ce fonds les dépenses pour toutes opérations afférentes à la réforme éducative au titre :

- a- d'activités de diagnostic du système éducatif,
- b- d'activités d'ingénierie des programmes et méthodes alternatifs,
- c- de mise à niveau des espaces éducatifs, pour une habilitation à la réalisation des objectifs visés par la réforme éducative.

3) L'ordonnateur de ce fonds est : le président du Haut Conseil de l'éducation. Cette mission est attribuée provisoirement au ministre de l'éducation jusqu'à nomination d'un président du Haut Conseil de l'éducation.

**Mobilisation de ressources supplémentaires au profit
du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée
et du fonds de promotion des exportations**

Art. 16 -

1) Est abrogé le premier tiret de l'article 38 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 tel que modifié par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 et est remplacé par ce qui suit :

- 50% du rendement d'une taxe appliquée au taux de 2% de la valeur en douane à l'exportation d'huile d'olive en vrac, relevant des numéros 150920009, 150930009, 150940009 et 150990008 du tarif douanier,
- 50% du rendement d'une taxe due au taux de 4% de la valeur en douane à l'exportation d'huile d'olive lampante brute en vrac, relevant du numéro du tarif douanier EX150940 et de l'huile de grignons d'olive brute en vrac, relevant d'un numéro 15101000000 du tarif des droits de douane.

Est considérée huile d'olive en vrac de tous types au sens du présent article l'huile exportée dans des conteneurs dont la capacité est supérieure à 5 litres.

Ne sont pas soumises à ces taxes, les opérations de vente des huiles d'olive en vrac de tous types, aux entreprises exportatrices exerçant selon le cahier de charge pour l'activité de conditionnement d'huile d'olive.

2) Sont allouées 50% du rendement des taxes dues à l'exportation d'huile d'olive en vrac, d'huile d'olive lampante brute en vrac et d'huile de grignons d'olive en vrac, prévues à l'article 38 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 tel que modifié et complété par les textes subséquents, au profit du fonds de promotion des exportations institué par l'article 85 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

**Renforcement des ressources du fonds de financement
du repos biologique dans le secteur de la pêche**

Art. 17 - Le fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche est financé par :

- la taxe prévue à l'article 2 de la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,
- les ressources provenant de la part nationale annuelle de la pêche du thon rouge, de la retenue de 40% des bénéfices des navires titulaires d'un permis de pêche du thon rouge, de la retenue de 40% des bénéfices des cages d'élevage, d'engraissement et d'exportation du thon rouge.

Ces ressources supplémentaires provenant de la pêche et de l'exportation du thon rouge sont destinées aux petits marins dans les chalutiers et les bateaux de pêche côtière, à titre d'indemnisation des dommages causés par le thon rouge.

La modalité de leur recouvrement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche.

- les dons et subventions accordés au profit du fonds par les personnes physiques et les personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.

**Renforcement des ressources du fonds d'indemnisation
des dommages causés par les calamités naturelles**

Art. 18 - Il est ajouté aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 ce qui suit :

- et par les dons et aides intérieurs et extérieurs et toutes ressources qui peuvent lui être affectées.

Sont affectées 20% des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur agricole et de pêche, créé en vertu de l'article 45 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion de 1995, au profit du fonds d'indemnisation des dommages causés par les calamités naturelles.

Consécration du rôle social de l'État et garantie de l'approvisionnement du marché en produits de base
Appui au financement des projets dans le cadre de l'autonomisation économique des catégories vulnérables et à revenu limité

Art. 19 - Est créée une ligne de financement d'un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du fonds national de l'emploi au profit des catégories vulnérables et à revenu limité, allouée à l'octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 10 mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce durant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024, remboursables sur une durée maximale de 6 ans dont une année de grâce.

Sa gestion est confiée à la banque tunisienne de solidarité en vertu d'une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l'emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Renforcement du rôle régulateur et de services de la société "ELLOUHOUM"

Art. 20 - Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à abandonner les créances de l'État à la charge de la société « ELLOUHOUM », relatives aux dettes douanières dans la limite de 4,5 millions de dinars et à un crédit accordé par le fonds de restructuration des entreprises à participations publiques dans la limite de 2 millions de dinars.

Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, l'opération d'abandon des créances de l'État susmentionnées au profit de la société « ELLOUHOUM », ne peut avoir aucune incidence fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés.

Allègement de la fiscalité du thé et du café importés
par l'office du commerce de la Tunisie

Art. 21 -

1) Il est ajouté à l'annexe n° 4 mentionnée au paragraphe 1 de l'article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, ce qui suit :

N° de position	Désignation des produits
Ex 09.01	Café
Ex 09.02	Thé

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent au thé et au café importés par l'office du commerce de la Tunisie.

Allègement de la fiscalité des produits destinés aux malades
souffrant d'une intolérance au gluten

Art. 22 - Il est ajouté à l'annexe n° 4 mentionnée au paragraphe 1 de l'article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, ce qui suit :

N° de position	Désignation des produits
Ex 17.02	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.01	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.02	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
EX 19.03	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.05	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.05	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.07	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.06	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.07	Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten

**Allègement de la fiscalité des bus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien
et de l'assistance des personnes sans soutien familial**

Art. 23 -

1) Il est ajouté l'expression «, les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l'assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant » après l'expression « les associations qui s'occupent des handicapés » prévue au premier paragraphe du numéro 27 du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Il est ajouté l'expression « ou des personnes sans soutien familial » après l'expression « transport d'handicapés » prévue au troisième paragraphe du numéro 27 du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

3) Il est ajouté l'expression «, les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l'assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant » après l'expression « les associations qui s'occupent des handicapés » prévue au premier tiret de la position tarifaire Ex 87.03 reprise au tableau figurant en annexe de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.

4) Il est ajouté au numéro 4 de l'article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :

Sont exonérés de cette taxe, les bus et les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l'assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au profit de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.

5) Il est ajouté à l'article 34 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 tel que modifié et complété par les textes subséquents un nouveau paragraphe ainsi libellé :

Sont exonérés de cette taxe, les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l'assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au profit de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.

6) Il est ajouté au numéro 2 de l'article premier du décret-loi n°60-22 du 13 septembre 1960 tel que modifié et complété par les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :

- les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l'assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au profit de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.

**Avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidents à l'étranger
et conditions de leur octroi**

Art. 24 - Les tunisiens résidents à l'étranger, peuvent bénéficier une fois tous les dix ans, de la franchise totale ou partielle des droits et taxes dus à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local d'un motorcycle ou d'un véhicule automobile de tourisme ou d'un véhicule utilitaire y compris les véhicules tout terrain ayant un poids total n'excédant pas trois tonnes et demi (3.5 tonnes).

Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

**Appui au secteur agricole, de la pêche et des ressources hydrauliques
Soutien de l'Etat aux petits agriculteurs céréaliers**

Art. 25 - Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 15 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 comme suit :

Cette mesure est appliquée aux crédits saisonniers de céréalicultures octroyés pour les saisons agricoles suivantes : 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.